

Title: Trợ cấp tuất hằng tháng thấp có được cộng thêm không?

Năm 2021, em rể của chị Ngân tử vong do tai nạn lao động. Sau đó, hai đứa con của người này được hưởng trợ cấp tử tuất hằng tháng. Chị Ngân thắc mắc là hai cháu của mình chỉ được nhận trợ cấp hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở (2.340.000 đồng), tức là được 1.170.000 đồng/tháng. Chị Ngân dẫn chứng bằng quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024. Sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm. Đối với những người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng thì được tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng. Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội qua đời, thân nhân của họ sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn). Trả lời chị Ngân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết chị Ngân đã có sự nhầm lẫn vì trường hợp nhận trợ cấp tuất hằng tháng của cháu chị Ngân không điều chỉnh theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: "Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở". Trường hợp hai cháu của chị Ngân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 2.340.000 đồng. Kể từ khi áp dụng mức lương cơ sở mới này, mức trợ cấp tuất hằng tháng mà mỗi người cháu của chị Ngân được hưởng là 50% của mức lương 2.340.000 đồng, tăng từ mức 900.000 đồng/tháng (tháng 6/2024) lên 1.170.000 đồng/tháng (tháng 7/2024). Đối với những trường hợp thân

nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở, tăng từ 1.260.000 đồng/tháng lên 1.638.000 đồng/tháng. Bốn nhóm thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (Ảnh: Hải Long; Đồ họa: Tùng Nguyên). Trong 9 nhóm đối tượng áp dụng Nghị định số 75/2024/NĐ-CP cũng không có trường hợp thân nhân nhận trợ cấp tuất hằng tháng như hai cháu của chị Ngân. Do đó, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp tuất hằng tháng như trên, cháu chị Ngân cũng không được điều chỉnh tăng thêm trợ cấp tuất hằng tháng dù mức trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3.500.000 đồng/người/tháng.